

1523586-26.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GREGORY DONALDSON SOUZA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

O réu GREGORY DONALDSON SOUZA SILVA, primário (fls. 28/29 e 34/35), menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 20), foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1523586-26.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523586-26.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GREGORY DONALDSON SOUZA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

O réu GREGORY DONALDSON SOUZA SILVA, primário (fls. 28/29 e 34/35), menor de 21 anos à época dos fatos (fl. 20), foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 206/214).

Com efeito, de acordo com a pena aplicada e considerada a menoridade relativa do apenado na data dos fatos, verifica-se que a prescrição se opera em dois anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c.c. art. 110, caput, e art. 115, todos do Código Penal.

Tal lapso – de dois anos – foi alcançado em 7 de outubro de 2021, contado desde a data do recebimento da denúncia (08/10/2019 – fls. 65/67), não se extraíndo dos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal, no lapso temporal considerado.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GREGORY DONALDSON SOUZA SILVA, qualificado nos autos, referente às imputações destes autos nº 1523586-26.2019.8.26.0228, pela implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações.

Outrossim, com relação aos objetos apreendidos nos autos (fls. 12/13), cumpram-se as determinações constantes na sentença à fl. 214.

Providenciado todo o necessário, certificado eventual trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presente autos, observando-se as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA